

日本勧業経済会事件 (最判大昭36.5.31)

過去問 H26-労基3才

事 案

倒産したY社の従業員であったXは、Y社に対して未払いであった賃金の支払いを求めた。

すると、Y社は、倒産後にXが行った行為の中にY社に対する背任行為があったとして、Xに対する損害賠償請求権と、Xの賃金債権との相殺をする旨の意思表示をした。

このため、Xは相殺するのはおかしいと訴えた。



争点・結論

争 点	背任行為による損害賠償請求権と賃金債権との相殺は許されるか。
結 論	許されない。

POINT

労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当である。このことは、その債権が不法行為を原因としたものであっても変りはない。

判 旨

労働者の賃金は、労働者の生活を支える重要な財源で、日常必要とするものであるから、これを労働者に確実に受領させ、その生活に不安のないようにすることは、労働政策の上から極めて必要なことであり、労働基準法24条1項が、賃金は同項但書の場合を除きその全額を直接労働者に支払わねばならない旨を規定しているのも、右にのべた趣旨を、その法意とするものというべきである。

しからば同条項は、労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当である。このことは、その債権が不法行為を原因としたものであっても変りはない。

[……中略……]

なお、論旨は労働基準法17条と24条との関係をいうが、同法17条は、従前しばしば行われた前借金と賃金債権との相殺が、著しく労働者の基本的人権を侵害するものであるから、これを

特に明示的に禁止したものと解するを相当とし、同法24条の規定があるからといって同法17条の規定が無用の規定となるものではなく、また同法17条の規定があるからといって、同法24条の趣旨を前述のように解することに何ら妨げとなるものではない。

また所論のように使用者が反対債権をもって賃金債権を差押え、転付命令を得る途があるからといって、その一事をもって同法24条を前述のように解することを妨げるものでもない。

解説

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払う必要があります。判例では、たとえ労働者の責任で生じた損害賠償請求権があったとしても相殺はできないとしています。

関連条文

(前借金相殺の禁止) 労働基準法第17条

使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

(賃金の支払) 労働基準法第24条第1項

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

ただし、法令もしくは労働協約に別段の定めがある場合または厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のものでも支払い、また、法令に別段の定めがある場合または当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

確認問題

Q1 労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる「賃金全額払の原則」は、労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当であるが、その債権が当該労働者の故意または過失による不法行為を原因としたものである場合にはこの限りではない、とするのが最高裁判所の判例である。(H26-3オ)

Q2 労働者の賃金は、労働者の生活を支える **A** で、日常必要とするものであるから、これを労働者に **B** させ、その生活に不安のないようにすることは、**C** の上から極めて必要なことである。また、労働基準法第24条第1項が、賃金は同項ただし書の場合を除きその **D** を **E** 労働者に支払わねばならない旨を規定しているのも、右にのべた趣旨を、その法意とするものというべきであるとするのが、最高裁判所の判例である。

A 1. 〃。その債権が不法行為を原因としたものであっても変りはない。とするのが最高裁判所の判例である。

2. A. 重要な財産 B. 確実に受領 C. 労働政策 D. 全額 E. 直接